

Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD)

RGPD art. 35 y 36; Directrices WP248 rev.01 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 sobre la evaluación de impacto, adoptadas por el CEPD

Código de documento	SGSI-DOC-012	Versión	1.1
Estado	Vigente	Clasificación	Confidencial
Propietario	Dirección General — Atalaya GP SL	Autor	El consultor (externo)
Fecha de emisión	20/08/2026	Fecha de aprobación	21/08/2026
Aprobado por	Comité de Seguridad Convergente	Registro de aprobación	Acta del Comité de 20/08/2026 y 21/08/2026

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
0.1	20/08/2026	El consultor	Emisión inicial. Ejecuta la evaluación de impacto exigida por SGSI-REG-005 (L-01) antes de la monitorización sistemática de personas, sobre los tratamientos T-01 (videovigilancia) y T-04 (cuaderno de indicios) de SGSI-REG-008.
1.0	20/08/2026	Comité de Seguridad Convergente	Aprobación del documento.
1.1	21/08/2026	El consultor	Corrección de nomenclatura en §3, tabla de riesgos (fila «Estigmatización de un menor»): sustitución de «Cian, 17 años» por «el hijo mayor (17 años)», conforme a la regla de SGSI-DOC-003 §3 (nombres propios solo en ESC-001 e INF-001). Hallazgo de la verificación cruzada de agosto de 2026.
1.1	21/08/2026	Comité de Seguridad Convergente	Aprobación de la revisión 1.1.

1. Objeto y criterio de obligatoriedad

El art. 35 RGPD exige una evaluación de impacto cuando un tipo de tratamiento, en particular el que use nuevas tecnologías, entrañe probablemente un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas. Las directrices WP248 rev.01 del Grupo de Trabajo del Artículo 29, adoptadas por el Comité Europeo de Protección de Datos, fijan nueve criterios orientativos y consideran que la concurrencia de dos o más ya aconseja realizar la evaluación. En los tratamientos T-01 (videovigilancia) y T-04 (cuaderno de indicios) de SGSI-REG-008 concurren cuatro:

Observación sistemática	La CCTV opera de forma continua sobre el perímetro y los accesos, y el cuaderno de indicios se revisa semanalmente por diseño (DOC-009 §5), no de forma puntual.
Interesados vulnerables	Tres menores de edad (6, 14 y 17 años) son interesados directos de T-01 y potencialmente de T-04.
Cruce o combinación de tratamientos	El cuaderno de indicios correlaciona por diseño fuentes de dominios distintos —CCTV, registro de visitas, registro de contratas, alertas técnicas del MSP— que de otro modo permanecerían separadas (DOC-009 §5).
Datos relativos a infracciones	El cuaderno puede registrar, cuando corresponde, la descripción o identificación de una persona por su posible implicación en una conducta hostil o delictiva (art. 10 RGPD) — ver SGSI-DOC-011 §5.3.

Con cuatro criterios concurrentes, la evaluación de impacto es obligatoria y no discrecional. Este documento la ejecuta. Queda fuera de su alcance la herramienta de monitorización de huella digital de la Fase 2 del caso: hoy no existe diseño alguno de esa herramienta, y una EIPD sobre un sistema no diseñado sería un ejercicio de relleno. SGSI-REG-005 (F-01) ya declara que esa EIPD es obligatoria antes de su puesta en marcha, cuando exista algo real que evaluar.

2. Descripción sistemática de los tratamientos evaluados

La descripción completa de cada tratamiento —finalidad, base jurídica, categorías de interesados y de datos, destinatarios, plazos— está en SGSI-REG-008 (RAT), tratamientos T-01 y T-04; no se repite aquí para no duplicar una fuente que debe mantenerse única. Se resume lo esencial para la evaluación de riesgo que sigue:

T-01 — Videovigilancia	Grabación continua de imagen en el perímetro y accesos de la residencia y la oficina. Interesados: familia (incluidos los tres menores), empleados, personal doméstico, contratas, visitas. Conservación: 30 días salvo incidente. Encargado de facto: MSP (ver nota HD-08, sección 5).
T-04 — Cuaderno de indicios	Registro unificado de eventos físicos y digitales con revisión semanal de correlación. Interesados: cualquier persona que genere un indicio, incluidas personas ajenas señaladas por una conducta sospechosa. Conservación: 24 meses. Acceso: jefe de seguridad; Dirección General en S1/S2.

El juicio de necesidad y proporcionalidad de ambos tratamientos —incluida la alternativa menos intrusiva considerada y descartada en cada caso— ya está desarrollado en SGSI-DOC-011 (Juicio de ponderación del interés legítimo), secciones 2 y 5, y no se repite aquí: la EIPD lo da por hecho y se concentra en el paso que DOC-011 no cubre, la evaluación de riesgos para los interesados.

3. Identificación y evaluación de riesgos para los interesados

Esta evaluación mide el riesgo desde el lado del interesado — qué le puede pasar a la persona cuyo dato se trata —, no desde el lado de Atalaya. Es una perspectiva distinta y complementaria a la del registro de riesgos patrimoniales (SGSI-REG-001): un control que protege perfectamente el patrimonio de la familia puede, al mismo tiempo, generar un riesgo no tratado para un tercero cuyo dato queda atrapado en el sistema. Escala: Probabilidad y Gravedad en Baja/Media/Alta, con Nivel resultante por matriz 3×3 propia de esta evaluación. No se reutiliza la matriz 4×4 de SGSI-DOC-004 §4.3: esa matriz ancla el impacto en daño patrimonial y físico (pérdida en euros, secuestro), categorías que no describen el riesgo para los derechos del interesado que exige el art. 35 RGPD. Se opta por una escala cualitativa simple y propia, coherente con el criterio de las Directrices WP248 rev.01 de priorizar claridad sobre falsa precisión numérica.

Riesgo para el interesado	Prob.	Gravedad	Nivel	Medida mitigadora
Desviación de finalidad: el cuaderno de indicios, diseñado para amenazas de seguridad, se usa para supervisión disciplinaria del personal doméstico o para vigilar las amistades del hijo mayor.	Media	Alta	Alto	DOC-009 §2 define «evento» e «indicio» en términos de amenaza de seguridad, no de conducta laboral o social; el acceso está limitado al jefe de seguridad y a Dirección General (§4). Recomendación: la revisión anual (DOC-002 §9) debe verificar explícitamente que no se han registrado entradas ajenas a esa definición.
Estigmatización de un menor: un patrón social ordinario del hijo mayor (17 años) queda registrado como indicio de seguridad y se comparte o interpreta fuera de contexto.	Media	Alta	Alto	El umbral de tres indicios débiles conectados (DOC-009 §5) exige patrón, no un hecho aislado; el registro no sale del canal único (jefe de seguridad → Dirección General). Recomendación: instrucción expresa de que un indicio sobre un menor de la familia no se comparte con terceros sin autorización de la representante de la propiedad.
Falso positivo en la correlación semanal: una persona inocente con presencia recurrente (repartidor, familiar del personal doméstico) queda marcada repetidamente como indicio sin mecanismo de corrección.	Media	Media	Medio	El umbral bajo (tres indicios) que da sensibilidad al sistema también genera falsos positivos por diseño — es el precio deliberado de no repetir el fallo del cuasi-incidente fundacional. Recomendación: incorporar a DOC-009 §5 un campo de «descarte razonado» para cerrar expresamente un patrón identificado como inocuo, evitando que reaparezca en cada revisión.
Acceso indebido a las grabaciones o al cuaderno por el MSP o un tercero no autorizado, sin obligaciones contractuales claras.	Media	Alta	Alto	Hallazgo ya identificado y en tratamiento: HD-08 (SGSI-REG-006, SGSI-DOC-010 §4.1) — ausencia de contrato de encargado del tratamiento (art. 28 RGPD) con el MSP. Esta EIPD no añade una medida nueva: confirma que HD-08 es también, y con el mismo peso, una medida mitigadora de un riesgo para los interesados, no solo una deuda documental interna.
Conservación de facto más allá del plazo declarado (30 días CCTV; 24 meses cuaderno), por ausencia de borrado verificado.	Media	Media	Medio	DOC-002 §5.1 fija el plazo; no hay hoy un control específico del registro de riesgos que verifique su ejecución. Recomendación: dar de alta en SGSI-REG-001 un control organizativo de verificación periódica del borrado efectivo, con la misma exigencia de evidencia registrada que aplica al resto del sistema (regla de

Riesgo para el interesado	Prob.	Gravedad	Nivel	Medida mitigadora
				cobertura efectiva, DOC-004 §6).
Tratamiento de datos del art. 10 RGPD (infracciones penales) sin base jurídica reforzada cuando el cuaderno identifica a una persona por una conducta hostil o delictiva.	Baja	Alta	Medio	Identificado en SGSI-DOC-011 §5.3. Medida: ninguna entrada de esa naturaleza se registra sin consulta previa a la asesoría legal externa sobre la base del art. 10 LOPDGDD aplicable al caso concreto; hasta entonces, descripción funcional mínima y escalado inmediato a Dirección General (DOC-009 §4).

4. Resultado y consulta previa (art. 36 RGPD)

Ningún riesgo de la tabla anterior alcanza, tras la medida mitigadora aplicable, un nivel residual que el RGPD calificaría de alto riesgo remanente que Atalaya no pueda mitigar por sí misma: los dos riesgos de nivel Alto (desviación de finalidad y acceso indebido por el MSP) tienen medida identificada y en curso —instrucción de uso y HD-08, respectivamente—, no pendiente de diseño. No procede, por tanto, una consulta previa a la AEPD conforme al art. 36 RGPD con carácter general.

Excepción expresa: si en algún momento el cuaderno de indicios llega a registrar un dato real del art. 10 RGPD (no la posibilidad abstracta ya identificada, sino un hecho concreto), el jefe de seguridad y Dirección General deben evaluar en ese momento, con la asesoría legal externa, si la base jurídica reforzada disponible es suficiente o si procede consulta previa a la AEPD antes de continuar el tratamiento de ese dato concreto — es una decisión que no se puede prejuzgar en abstracto y que esta EIPD no cierra por diseño.

Anexo A. Trazabilidad

Sección	Referencia normativa / SGSI
1 — Obligatoriedad	RGPD art. 35; Directrices WP248 rev.01; SGSI-REG-005 L-01, F-01
2 — Descripción de los tratamientos	SGSI-REG-008 T-01, T-04; SGSI-DOC-011 §2 y §5
3 — Riesgos para los interesados	Escala propia (no deriva de SGSI-DOC-004 §4.3); SGSI-DOC-006 §5; SGSI-DOC-009 §2 y §5; SGSI-REG-006 HD-08; SGSI-DOC-002 §5.1
4 — Consulta previa	RGPD art. 36; LOPDGDD art. 10